

1522868-24.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2275640/2022 - 78º D.P. JARDINS, 27937265 - 78º D.P.

JARDINS, 2275640 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERLANDES ALVES MACIEL

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522868-24.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522868-24.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2275640/2022 - 78º D.P. JARDINS, 27937265 - 78º D.P.

JARDINS, 2275640 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERLANDES ALVES MACIEL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

ERLANDES ALVES MACIEL, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, por volta das 12h20 do dia 8 de outubro de 2022, em uma das escadas de acesso da Estação Consolação do Metrô, nesta Comarca, ERLANDES ALVES MACIEL (qual. fls. 11), subtraiu para si uma gargantilha avaliada em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), de propriedade de

Carolina de França.

Segundo remanesceu apurado, a vítima adentrava a estação metroviária pela escada rolante, instante em que o denunciado dela se aproximou por trás e arrancou-lhe a gargantilha. Imediatamente a vítima se virou e conseguiu deter o denunciado que já havia escondido o objeto em suas vestes.

É dos autos que populares a acudiram e seguraram o denunciado, sendo que uma das pessoas que ajudavam a vítima conseguiu recuperar a gargantilha que estava em um dos bolsos das vestes do denunciado.

Por fim, constou que agentes de segurança metroviários compareceram ao local da detenção e prenderam o denunciado em flagrante.

A denúncia, acompanhada do auto de prisão em flagrante, foi recebida em 19 de outubro de 2022 (fls. 60/61). O réu foi citado (fls. 77) e apresentou defesa prévia (fls. 80/81). O recebimento da denúncia foi ratificado em 29 de novembro de 2022 (fls. 84/85).

Em audiência de instrução foram ouvidos vítima e uma testemunha. As partes desistiram da testemunha restante. O réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação pelo crime na sua forma tentada, em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, entendeu que havia insuficiência de provas e requereu a absolvição, utilizando a tese da insignificância. Ofertou teses subsidiárias e pedido de benefícios em caso de condenação.

É o sucinto relatório.

Decido.

O pedido ministerial é procedente em parte.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento do réu em crime patrimonial.

A materialidade restou evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo auto de exibição, apreensão e entrega fls. 07/08). e prova oral colhida nos autos.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o acusado.

A vítima Carolina, ouvida em solo policial, aduziu que na data dos fatos, estava na escada rolante do metrô consolação quando de repente sentiu que alguém puxou a sua "correntinha" de seu pescoço. Virou-se de costa e segurou o acusado Erlandes, agente dos fato. Relatou que o acusado tentou se soltar e então pediu que ele lhe devolvesse sua "correntinha". Neste momento foi ajudada por passageiros do metrô que detiveram o Erlandes e o seguraram no chão. Informou que o autor dizia não ter pegado nada, mas um passageiro disse ter visto a "correntinha" no bolso do acusado e assim foi localizada, sendo que o pingente estava caído ao lado do mesmo. Os seguranças do metrô se aproximaram e renderam o acusado. Por fim, disse que sua "correntinha" valia R\$ 150,00". (fls. 11)

A testemunha Anderson Albuquerque, agente de segurança do metrô, aduziu que tomou conhecimento que uma usuária, ao acessar a escada rolante do metrô Consolação, teve sua correntinha furtada do pescoço. Com a ajuda de outros passageiros, o autor do delito tinha sido contido no local. Disse que ao chegar no local para averiguação, renderam o acusado e o algemaram, sendo necessária a utilização de força moderada. (fls. 09)

Interrogado, o réu permaneceu em silêncio (fls. 12)

Em Juízo, a prova foi refeita.

O vítima, reiterando o quanto narrado na fase policial, disse que estava na escada rolante quando de repente sentiu um puxão em sua gargantilha. Deu-se a volta e ficou de frente para o réu. De imediato segurou o réu e foi pedindo que devolvesse a gargantilha. O réu não disse nada mas não esboçou a devolução. Continuou a segurá-lo e com ajuda de várias pessoas, contiveram o réu até o momento da chegada da segurança. A correntinha estava pendurada no bolso do réu.

O agente de segurança Anderson informou que ao chegar ao local, o réu já estava contido por populares. O réu pouco se manifestou, pois aparentava estar embriagado.

A vítima informou que o réu tinha puxado a gargantilha dela e que o segurara com ajuda de terceiros. Disse a vítima que já tinha recuperado a res, conseguindo a retomada pois estava no bolso da calça do réu.

O réu, em juízo, reconheceu por completo sua atuação, dizendo que puxara a gargantilha e tentara colocar em seu bolso, mas foi seguro pela ofendida. Não agiu com agressividade. Enfrentava problemas com entorpecente.

Pois bem. Inconteste a autoria delitiva, porém na esfera tentada, como bem disseram as partes.

Aliás, por primeiro, rejeita-se a respeitável tese da insignificância. Algum valor econômico não irrisório tinha a res. Não se trata de algo tão singelo que não merecesse guarida do código penal. De outro lado, o réu ostenta passado com incursão em seara criminal, reincidente, e tal situação foge dos parâmetros utilizados pelos tribunais superiores para o reconhecimento da tese.

No mérito, como dito, impõe-se a condenação.

Basta dizer a plena compatibilidade da manifestação judicial da vítima e do réu.

Este não conseguiu consumir a infração pela rápida e eficaz conduta da ofendida, com ajuda de terceiros. Sequer conseguira o réu colocar integralmente a correntinha em seu bolso.

Materialidade e autoria caracterizadas, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, presente circunstância agravante de reincidência (condenação definitiva perante 19ª vara Criminal da Capital, processos nº 0105964-07.2015.8.26.0050- fls. 31), o que compenso com a atenuante da confissão, retornando a pena para seu patamar mínimo. Na terceira fase, pelo reconhecimento da tentativa, diminuo 1/3 da pena, dado o iter criminis percorrido que se aproximou da consumação, totalizando 08 meses de reclusão e 06 dias-multa.

Assim, torno definitivo o quantum de pena acima fixado.

Ausentes os requisitos legais, notadamente em virtude da reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para Condenar ERLANDES ALVES MACIEL, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 08 meses de reclusão e pagamento de 06 dias dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 155, "caput" c.c. art.14, inciso II, do CP.

Seguindo os ditames legais, iniciaria a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, suficiente e proporcional para a reprovação e prevenção da infração, notadamente em virtude da reincidência em crimes patrimoniais. Contudo, dado o tempo de

prisão provisória, possível desde já que venha iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, utilizando-se a detração.

Até pelo regime aplicado, autorizo o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA